



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0003781-75.2017.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **IGOR BATISTA MENDONÇA DA SILVA MAIRONE**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **ADRIANA COSTA**

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de **IGOR BATISTA MENDONÇA DA SILVA MAIRONE** porque no dia 21 de abril de 2017, por volta das 18h, na Rua São Quirino, Vila Guilherme, nesta cidade, guardava 14,402 kg (quatorze quilos, quatrocentos e dois gramas) de “maconha”, 300,5 gramas de “cocaína”, 03 (três) balanças de precisão destinadas à preparação de drogas, 03 (três) cartuchos do calibre 38, 7(sete) cartuchos do calibre 32 e 43 (quarenta e três) cartuchos do calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal, sendo denunciado com base no “caput” dos artigos 33 e art. 34 da Lei nº 11.343/06, bem como no “caput” do art. 14 da Lei nº 10.826/03 em concurso material de infrações. Os laudos de exames químico-toxicológico, pericial dos projéteis e das balanças de precisão apreendidas estão a fls. 110/112 e 118/123. O réu, regularmente citado e intimado, ofertou resposta à acusação nesta ocasião tendo sido a denúncia recebida. A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o M.P. pugnou pela procedência integral desta ação


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

penal. Por seu turno a DPE, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, postulou a absolvição do acusado subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria das penas e seus consectários. **Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO.** Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. **Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal.** Os policiais responsáveis pela prisão do acusado, Carlos Maurício e Jair, relataram ter participado de operação policial na favela “coruja” com auxílio de um cão, este que farejou até o barraco onde o réu foi surpreendido. Disseram ambos que a incursão policial foi motivada pela ciência prévia de que aquela comunidade era ponto de comércio de entorpecentes. O réu estava na referida moradia, que tinha a porta encostada apenas. Havia dezesseis tabletes de “maconha” espalhados na cama e no chão segundo a interpretação dos depoimentos dos dois milicianos. Além disso havia, como informado por Jair, mais de um mil e quinhentos invólucros de “crack” em poder do réu, bem como munições diversas de calibres 38, 32 e 22. Ambos referiram também a apreensão de duas ou três balanças de precisão. O réu, como ambos disseram, ao ser surpreendido afirmou “a casa caiu” e nada mais quis declarar. O acusado negou as práticas delitivas aduzindo versão isolada e fantasiosa. Declarou que foi até a favela referida para comprar cocaína, tendo sido indevidamente acusado pelos milicianos que lá estavam em virtude de possuir maus antecedentes. Referiu que não viu drogas ou munições. Diante deste


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende dos laudos de exames periciais químico-toxicológico, das munições apreendidas e das balanças de precisão. É de se esclarecer, por derradeiro, que a prova oral e pericial produzida também demonstrou a prática do crime do art. 34, da Lei nº 11.343/06 eis que o réu guardava e possuía balanças de precisão destinadas à preparação de invólucros de entorpecentes. Com base nas diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que tem preponderância sobre o art. 59, do CP, é de se fixar a pena-base aplicável pelo crime previsto no “caput” do art. 33, da Lei nº 11.343/06 em 7(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, acima do mínimo patamar abstratamente legal em vista da exorbitante quantidade de entorpecentes apreendida em poder do apenado, o que demonstrava ter ele influência ou poder na atividade criminosa de comércio de drogas desenvolvida na favela local do evento. Por conta da reincidência – circunstância agravante que reconheço presente na forma genérica com base na condenação comprovada nos autos e oriunda 17ª Vara Criminal desta Capital – é de se exasperar as sanções em um terço: 9(nove) anos, 4(quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. E observando-se os critérios dos artigos 42, da Lei nº 11.343/06 e 59, do CP, no que se refere ao crime do “caput” do art. 34 daquele Diploma legal, é de se arbitrar as pena-base em 3(três) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa. Em vista da reincidência genérica agravam-se as sanções em 1/3: 4(quatro) anos de reclusão e 1600 (um mil e seiscentos) dias-multa. Por derradeiro, é


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de se fixar a pena-base aplicável pelo crime do “caput” do art. 14, da Lei nº 10826/03 em 2(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa. Em vista da reincidência genérica agravam-se as reprimendas em 1/3 (um terço): 2(dois) anos, 8(oito) meses de reclusão e 13(treze) dias-multa. As penas devem ser somadas pela regra do art. 69, do CP. O montante de pena corporal resultante desta operação aritmética será inicialmente expiado no regime fechado consoante prevê a alínea “a”, do §2º, do art. 33, do CP, observando-se, ainda a disposição do seu §3º já que um dos delitos é equiparado a hediondo, bem como por conta das nefastas consequências destas espécies de infrações, que na atualidade estão na raiz de tantas questões sociais e fomentam a ocorrência de outras infrações penais algumas com evento morte. Estes fatos demandam punição exemplar e qualquer forma de liberdade na fase inicial de cumprimento da sanção corporal estaria a desprestigiar a terapêutica preconizada pela LEP.

Ademais, nesse passo, a reincidência também aconselha a fixação do regime mais gravoso. A detração penal não tem o condão de alterar o regime ora arbitrado nesta fase processual posto que ainda vige a previsão do §3º, do art. 33, do CP. Ademais, nesse passo, caso assim não fosse estaríamos a desprestigiar por completo a LEP de modo a, de maneira simplista, isto é, apenas em vista do período de prisão provisória, conceder benefício de progressão de regime, esta que deve ocorrer a partir de outros critérios de caráter subjetivo. Indefiro o direito ao apelo em liberdade pelos mesmos fundamentos explicitados até então. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta **JULGO PROCEDENTE** esta ação penal para o fim de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

CONDENAR IGOR BATISTA MENDONÇA DA SILVA MAIRONE, qualificado nos autos: I- por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33, da Lei nº 11.343/06, a **9(nove) anos, 4(quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa no piso mínimo unitário legal**; II – pela prática do crime previsto no “caput” do art. 34, da Lei nº 11.343/06, a **4(quatro) anos de reclusão e 1600 (um mil e seiscentos) dias-multa no piso mínimo unitário legal**; III – por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 14, da Lei nº 10826/03 às penas de **2(dois) anos, 8(oito) meses de reclusão e 13(treze) dias-multa no piso mínimo unitário legal**. As sanções deverão ser somadas nos termos do art. 69, do CP. O regime inicial de expiação da sanção privativa de liberdade resultante da soma determinada é o **FECHADO**. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do réu no rol dos culpados. Recomende-se-o onde se achar custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se. São Paulo, 12 de julho de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**